

BAB 9

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957

Sinopsis

Kesungguhan Raja-raja Melayu, para pemimpin dan rakyat dalam usaha menuntut kemerdekaan telah membawa misi kemerdekaan ke London. Misi rombongan ini berjaya mendapatkan persetujuan kerajaan British untuk memberikan kemerdekaan kepada negara kita melalui Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu. Berikutan persetujuan ini dan setelah mendapat persetujuan Raja-raja Melayu, maka Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dibentuk yang akhirnya menghasilkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Sementara itu, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani bagi membentuk sebuah negara yang merdeka. Kandungan perjanjian ini berjaya menunjukkan nilai toleransi dan pengorbanan serta permuafakatan rakyat demi kestabilan dan kemakmuran negara.

Perundingan antara pihak Raja-raja Melayu dengan Perikatan.

November 1955

Rombongan Kemerdekaan bertolak dari Singapura.

1 Januari 1956

- Rundingan Kemerdekaan di London.
- Pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan.

18 Januari-6 Februari 1956





Inti Pati Pembelajaran

1. Usaha rundingan kemerdekaan.
2. Peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.
3. Langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka.
4. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu.



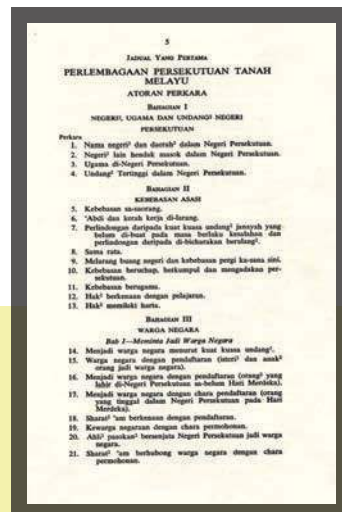
Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik

1. Menghormati keputusan pemimpin negara.
2. Permuafakatan untuk kestabilan negara.
3. Sikap keterbukaan untuk kemajuan negara.
4. Menjunjung keluhuran perlembagaan.



Kemahiran Pemikiran Sejarah

1. Memahami kronologi langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka.
2. Meneroka bukti permuafakatan antara rakyat untuk kestabilan negara.
3. Membuat imaginasi kesungguhan pemimpin pelbagai kaum berusaha mewujudkan negara yang stabil.
4. Membuat interpretasi tentang kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu.
5. Membuat rasionalisasi perlunya toleransi antara kaum demi kestabilan negara.



9 Mei 1957

Rombongan Tunku Abdul Rahman ke London untuk menambah baik kandungan draf Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.

31 Ogos 1957

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu merdeka berkuat kuasa secara rasminya.

9.1 Usaha Rundingan Kemerdekaan

Pihak Raja-raja Melayu serta para pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan pihak British mengadakan beberapa rundingan dalam usaha merintis jalan ke arah kemerdekaan. Sementara itu, beberapa perubahan di dalam dan di luar negara mempengaruhi usaha kemerdekaan negara kita.

Keadaan selepas Perang Dunia Kedua menyaksikan usaha membebaskan negara daripada penjajahan seperti di Mesir, India, Burma dan Filipina. Rakyat bangkit menentang penjajah dan mencapai kemerdekaan.

Kerajaan British memberikan jaminan bahawa mereka akan membantu Persekutuan Tanah Melayu untuk berkerajaan sendiri secepat mungkin.

Pilihan Raya Umum 1955 menjadi asas pembentukan perlembagaan ke arah berkerajaan sendiri.

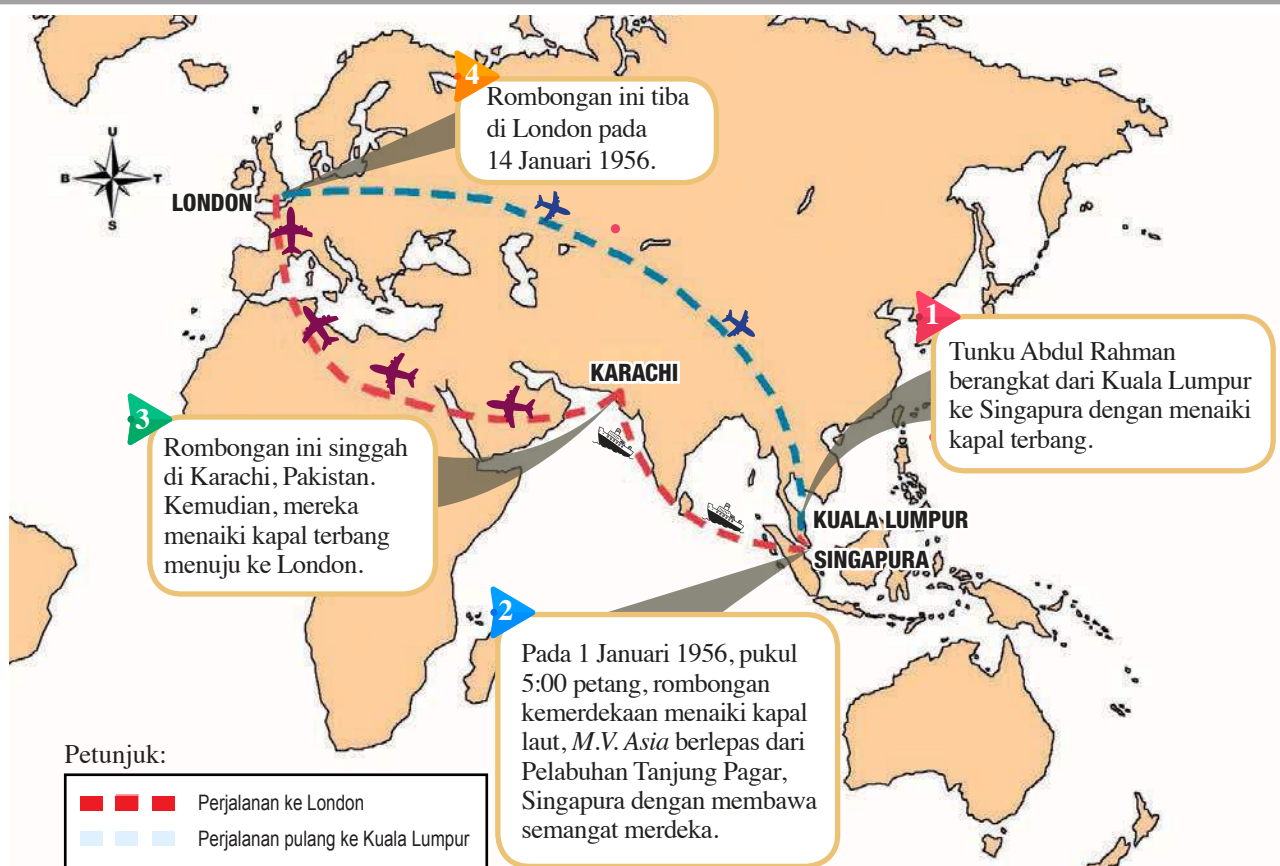
Kepentingan rundingan kemerdekaan antara wakil Raja-raja Melayu dengan wakil Parti Perikatan

Tunku Abdul Rahman dan wakil Raja-raja Melayu menjelaskan perlunya misi rundingan di London bagi membincangkan hal keselamatan, hubungan British-Tanah Melayu dan soal berkaitan dengan perlembagaan negara yang akan merdeka.

Ketika ini, wakil Raja-raja Melayu dan wakil Parti Perikatan mendapat sokongan segenap kaum tanpa mengira ideologi parti politik. Antara pihak yang menyokong perundingan ini termasuklah E.E.C. Thuraisingham, wakil orang Ceylon. Ketua Parti Rakyat, iaitu Ahmad Boestamam, pemimpin Parti Negara, wakil Parti Buruh dan wakil kaum Serani turut menyokong perundingan ini. Ahmad Boestamam menyeru agar rakyat menyokong usaha rombongan ke London ini.

Wakil Raja-raja Melayu	Wakil Parti Perikatan
Menteri Besar Perak: Dato' Panglima Bukit Gantang, iaitu Dato' Haji Wahab Abd Aziz	Tunku Abdul Rahman
Menteri Besar Selangor: Encik Abdul Aziz Abdul Majid	Dato' Abdul Razak Hussein
Menteri Besar Johor: Dato' Mohamad Seth Mohammad Said	H.S. Lee
Menteri Besar Kelantan: Dato' Nik Ahmad Kamil Haji Mahmood	Dr. Ismail Abdul Rahman

Sumber: Ibrahim Mahmood, 1981. *Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu*. Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka Antara.



Perjalanan rombongan rundingan kemerdekaan ke London.

Sumber: Diubah suai daripada Jabatan Muzium Malaysia, 2003. *Di Atas Runtuhan Kota Melaka Kita Dirikan Negara Baru*. Kuala Lumpur: Jabatan Muzium Malaysia.



Sebanyak 10 ribu orang dianggarkan menghantar rombongan kemerdekaan ke London di Tanjung Pagar, Singapura.



Rombongan Merdeka ke London.

Sumber: Malaysia. Arkib Negara Malaysia, 2006. *Arkib Warisan Eksklusif*. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.



Rombongan kemerdekaan ke London.



Rombongan kemerdekaan Tanah Melayu diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Beliau merancang perjalanan rombongan ke Karachi dengan menaiki kapal laut. Tujuan beliau menyusun perjalanan sebegini agar dapat menggunakan masa pelayaran untuk berbincang dengan wakil Raja-raja Melayu. Tunku Abdul Rahman berbuat demikian bagi mendapatkan persetujuan supaya kedua-dua pihak dapat menyusun strategi bersama-sama apabila berunding dengan kerajaan British.



Dengan menggunakan peta pemikiran yang sesuai, lakarkan perjalanan rombongan kemerdekaan dari Kuala Lumpur ke London mengikut kronologi.

Rundingan kemerdekaan berlangsung dari 18 Januari 1956 hingga 6 Februari 1956, antara wakil Raja-raja Melayu, Parti Perikatan dengan British di Lancaster House, London. Ketika membalas ucapan alu-aluan daripada kerajaan British, Tunku Abdul Rahman telah menyatakan:

Rombongan saya sedang berusaha bagi mendapatkan taraf berkerajaan sendiri untuk Persekutuan Tanah Melayu dengan serta-merta dan kemerdekaan penuh pada tahun hadapan.

British

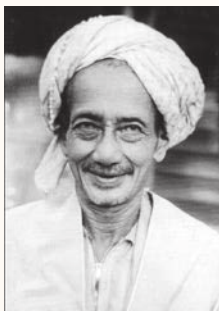
- Ahli Majlis Eksekutif, selain Ketua Setiausaha dan Peguam Negara dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan nasihat Ketua Menteri.
- Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu harus memberikan ganti rugi kepada pegawai British yang diberhentikan.
- Mengadakan Perjanjian Pertahanan dan Bantuan Bersama antara Persekutuan Tanah Melayu dengan British.
- Pihak British dan Komanwel akan memberikan bantuan seperti pertahanan kepada Persekutuan Tanah Melayu.

Perkara yang dirundingkan dan disepakati di London



Perwakilan Tanah Melayu

- Menghapuskan jawatan Setiausaha Kewangan dan digantikan dengan Menteri Kewangan.
- Menuntut agar Menteri Hal Ehwal Ekonomi hendaklah dalam kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu.
- Menginginkan Menteri Pertahanan daripada rakyat Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Pengarah Gerakan yang disandang oleh pegawai British.
- Menuntut tarikh kemerdekaan tidak lewat dari 31 Ogos 1957.
- Berunding tentang isu Suruhanjaya Perlembagaan, kewangan, keselamatan dalam negeri dan perkhidmatan awam.



Sheikh Abdullah Fahim

Dalam rundingan merdeka ini, segala perbincangan dihasilkan dalam satu laporan setebal 20 halaman. Misi rombongan dari Persekutuan Tanah Melayu ini juga berjaya mendapatkan persetujuan kerajaan British untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu melalui satu perjanjian yang dikenali sebagai Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu pada 8 Februari 1956. Dalam rundingan ini, kedua-dua pihak bersetuju untuk membentuk Suruhanjaya Perlembagaan yang berperanan merangka perlembagaan bagi negara kita.



Laporan akhbar luar negara.

Penetapan tarikh Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 ditentukan selepas Tunku Abdul Rahman dan beberapa pemimpin yang lain meminta pandangan daripada Sheikh Abdullah Fahim, ulama besar dari Kepala Batas, Pulau Pinang.

Sumber: www.arkib.gov.my. Dicapai pada 13 Julai 2019.

Sambutan Bersejarah



Ketibaan rombongan merdeka diarak hingga ke Padang Banda Hilir, Melaka.



Leong Yew Koh berucap di Padang Banda Hilir, Melaka.



Ghafar Baba, mengetuai perhimpunan di Padang Banda Hilir, Melaka.



V.T. Sambanthan menyambut kepulangan Tunku Abdul Rahman dengan kalungan bunga.



Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan.

Bangunan ini menempatkan sejarah perjalanan negara ke arah kemerdekaan negara. Memorial ini dinamakan sedemikian bagi memperingati peristiwa pengumuman kemerdekaan Tanah Melayu yang dibuat oleh Tunku Abdul Rahman.

Sumber: www.arkib.gov.my. Dicapai pada 4 Oktober 2019.

Sambutan Bersejarah di Melaka

Tunku Abdul Rahman dan rombongan merdeka selamat tiba di Lapangan Terbang Batu Berendam, Melaka pada 20 Februari 1956. Rombongan merdeka diarak hingga ke Padang Banda Hilir, Melaka. Lebih kurang 100 ribu orang datang dengan menaiki bas, lori dan berjalan kaki dari seluruh negara. Mereka berkumpul untuk mendengar ucapan pengumuman tarikh kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman memaklumkan bahawa melalui Perjanjian Kemerdekaan, negara kita akan diberikan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Serentak dengan pengumuman itu, rakyat yang membanjiri Padang Banda Hilir, Melaka, melaungkan “Merdeka” dengan bergemuruh. Langkah menuju kemerdekaan ini memperlihatkan gandingan kesungguhan semua pihak. Lantaran itu, keputusan yang dipilih oleh pemimpin negara harus dihormati supaya keharmonian berkekalan selamanya.

Tunku Abdul Rahman memberikan isyarat kemerdekaan kini dalam genggaman.

Sumber: Malaysia. Jabatan Muzium Malaysia, 2003. *Di Atas Runtuhan Kota Melaka Kita Dirikan Negara Baru*. Kuala Lumpur: Jabatan Muzium Malaysia.

9.2 Peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

Berikutan persetujuan di London, maka pada 8 Mac 1956, setelah mendapat persetujuan Raja-raja Melayu, kerajaan British mengumumkan pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau Suruhanjaya Reid. Suruhanjaya ini memulakan tugasnya pada akhir bulan Jun 1956.

Antara tugas suruhanjaya ini termasuklah membincangkan, menyusun dan merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Terma Rujukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dalam menjalankan peranannya adalah seperti yang berikut:

1

Memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh Tanah Melayu, mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan Raja-raja Melayu.

2

Memberikan cadangan terhadap Perlembagaan Persekutuan sebagai unit tunggal, bebas dan berkerajaan sendiri dalam lingkungan Komanwel berdasarkan Demokrasi Berparlimen dengan dua Dewan Perundangan.

3

Mewujudkan kerajaan pusat yang kuat dengan kerajaan negeri juga mempunyai autonomi tertentu.

4

Melindungi kedudukan Raja-raja Melayu sebagai Raja Berperlembagaan di negeri masing-masing.

5

Mencadangkan satu jawatan bagi ketua negara, iaitu Yang di-Pertuan Besar (kemudiannya dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong) untuk Persekutuan Tanah Melayu.

6

Mengadakan satu bentuk kewarganegaraan bagi Persekutuan Tanah Melayu.

7

Menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain.

I-Think

Dengan menggunakan peta pemikiran yang sesuai, bina Terma Rujukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan peranannya.



Anggota Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan yang dilantik ini berkongsi latar belakang pengajian dalam bidang undang-undang dan berpengalaman dalam sistem Perundangan Komanwel yang sama.

Tugas Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu adalah seperti yang berikut:



Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan berunding dengan pelbagai pihak. Mereka menyuarakan idea dan pandangan bagi membentuk sebuah negara merdeka yang sejahtera. Sikap prihatin dan terbuka yang berterusan dizahirkan dalam penggubalan perlembagaan negara yang merdeka.

Anggota Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu



Lord Reid
(Britain)
Pengerusi



Sir William
Ivor Jennings
(Britain)



Sir William Mckell
(Australia)



Hakim
B. Malik
(India)



Hakim
Abdul Hamid
(Pakistan)

Sumber: Arkib Negara Malaysia.

9.3 Langkah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka

Beberapa langkah diambil sejak pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Antaranya termasuklah mendapatkan memorandum daripada pelbagai pihak. Suruhanjaya ini juga mengadakan rundingan dan akhirnya merangka draf perlembagaan.

- 1 Sebanyak 131 memorandum bertulis diterima antaranya daripada pihak Raja-raja Melayu, parti politik, badan awam dan orang perseorangan untuk dipertimbangkan. Memorandum ini berkaitan dengan corak pentadbiran, kewarganegaraan dan kedudukan istimewa orang Melayu, bahasa serta pendidikan.

Memorandum daripada Pihak Raja-raja Melayu

- Raja-raja Melayu mengemukakan memorandum baginda sendiri. Antaranya, baginda mencadangkan supaya Persekutuan yang merdeka mempunyai seorang Ketua Negara yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong.
- Yang di-Pertuan Agong harus dipilih oleh Raja-raja Melayu berdasarkan kekananan. Tempoh jawatan yang dicadangkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ialah lima tahun. Yang di-Pertuan Agong boleh meletakkan jawatan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja.
- Raja-raja Melayu melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain.

Memorandum daripada Parti Politik dan Pihak Awam

Soal Kewarganegaraan

- Parti Perikatan telah menyuarakan cadangan melalui memorandum yang dinamakan Testament Amanah Politik Perikatan. Semasa menyediakan memorandum ini, terdapat perbezaan pandangan tentang isu *jus soli* dalam parti Perikatan. Terdapat beberapa pihak dalam UMNO yang menolak pemberian kewarganegaraan *jus soli*.
- Dewan Perniagaan Melayu memohon mengetatkan soal kewarganegaraan.
- Persatuan Dewan Perniagaan Cina se-Malaya menggesa suruhanjaya membuat peruntukan bagi kewarganegaraan menerusi kelahiran.
- Masyarakat India menuntut kedudukan kewarganegaraan mereka diteliti.
- Masyarakat Serani mahu hak mereka dipertahankan.

Bahasa dan Pendidikan

- Memorandum daripada MCA menuntut supaya semua sekolah yang ada daripada aliran bahasa Inggeris atau vernakular perlu diteruskan.
- Memorandum juga mencadangkan supaya semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil.

- 2 Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah mengeluarkan draf perlembagaan yang mengandungi perkara yang berikut:

- Meneruskan sistem kerajaan Persekutuan dengan negeri mempunyai kuasa tertentu.
- Sistem kewarganegaraan berasaskan *jus soli* kepada semua yang lahir di Tanah Melayu.
- Kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan.
- Raja-raja diterima dengan konsep Raja Berperlembagaan dengan seorang Yang di-Pertuan Agong dipilih bagi Persekutuan Tanah Melayu.
- Sebuah parlimen dengan dua Majlis Mesyuarat, iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat dibentuk.

3

- Terdapat ahli UMNO yang tidak bersetuju dengan konsep *jus soli* kerana bimbang kedudukan istimewa orang Melayu akan tergugat.
- Agama Islam mestilah diakui sebagai agama rasmi.
- Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi.

Reaksi terhadap Draf Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

- Parti PAS pula mengkritik soal kewarganegaraan yang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu dan mahu kedudukan agama Islam menjadi asas pemerintahan negara.
- Menuntut bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi.

- Dato' Onn Jaafar dari Parti Negara menolak syarat kewarganegaraan yang longgar.
- Hal ini mendorong Parti Negara, PAS dan Parti Rakyat mengadakan kongres pada 4 Mei 1957 hingga 7 Mei 1957 untuk membincangkan draf perlembagaan ini.

- Terdapat juga sebahagian daripada pertubuhan masyarakat Cina ingin menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan.
- Sementara itu, MIC mahukan syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil diberikan perhatian.

4

Pada 9 Mei 1957, Tunku Abdul Rahman, Dato' Abdul Razak Hussein, Ong Yoke Lin dan V.T. Sambanthan berlepas sekali lagi ke London untuk berbincang dengan kerajaan British tentang isu kewarganegaraan dan beberapa isu yang belum muktamad. Beberapa perubahan dan pindaan dibuat pada draf perlembagaan.

5

Hasil pindaan disebarkan perkenan dan dibincangkan dalam Majlis Raja-Raja.

6

Draf ini kemudiannya dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan untuk dibentangkan dan dibahaskan pada 10 Julai 1957 hingga 11 Julai 1957.

7

Draf Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu akhirnya diluluskan oleh Parlimen British di London dan kemudiannya diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada 27 Ogos 1957. Dengan lulusnya rang undang-undang ini, maka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 berkuat kuasa secara rasminya pada 31 Ogos 1957.

Kejayaan penggubalan perlembagaan ini membuktikan bahawa permuafakatan mampu membawa kestabilan negara. Sikap keterbukaan dengan menerima pandangan daripada pelbagai pihak perlu dipertahankan agar negara kekal maju dan harmoni.



Bincangkan memorandum yang diterima daripada parti politik dan pihak awam kepada Suruhannya Perlembagaan Persekutuan.



Kajian Kes

Toleransi antara kaum membolehkan negara kita mencapai kemerdekaan tanpa pertumpahan darah. Bincangkan.

9.4 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu

Dalam usaha membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 (PTM), satu perjanjian telah ditandatangani pada 5 Ogos 1957 yang dinamakan sebagai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian ini mengandungi beberapa perkara seperti Pengamalan Raja Berperlembagaan dan Sistem Demokrasi Berparlimen, kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain, kedudukan agama Islam dan bahasa. Perjanjian kemerdekaan ini ditandatangani antara Raja-raja Melayu dengan Sir Donald MacGillivray bagi pihak baginda Queen Elizabeth II di King's House, Kuala Lumpur. Perjanjian ini dijadikan asas pembentukan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957.

Inti Pati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

1

Pengamalan Raja Berperlembagaan dan Sistem Demokrasi Berparlimen

Pemilihan seorang raja sebagai Yang di-Pertuan Agong yang dilantik dalam kalangan Raja Melayu setiap lima tahun sekali merupakan satu keistimewaan. Hal ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 seperti yang berikut:

Raja bagi Negeri Persekutuan dan Permaisuri-nya.

BAHAGIAN IV NEGERI PERSEKUTUAN

Bab 1—Raja bagi Tanah Melayu

32. (1) Hendak-lah ada sa-orang Raja bagi Negeri Persekutuan yang bergelar Yang di-Pertuan Agong, dan kedudukan baginda itu teratas daripada semua orang² dalam Negeri Persekutuan dan baginda itu tidak-lah boleh di-bawa apa² jua perbicaraan ka-atasnya di-dalam mana² jua mahkamah.

(2) Maka Permaisuri Yang di-Pertuan Agong itu (bergelar Raja Permaisuri Agong) dan derjat-nya hendak-lah berikut kemudian daripada Yang di-Pertuan Agong ya'ani teratas daripada semua orang² lain di-dalam Negeri Persekutuan.

(3) Maka Yang di-Pertuan Agong itu hendak-lah di-pilih oleh Majlis Raja² sa-lama lima tahun, tetapi boleh-lah baginda itu pada barang bila masa jua meletakkan jawatan-nya dengan mengirinkan sapuchok surat yang di-tanda tangani-nya kepada Majlis Raja²; atau pun baginda itu boleh-lah di-pechat oleh Majlis Raja², lalu berhenti-lah baginda daripada memegang jawatan sa-telah berhenti daripada menjadi Raja itu.

(4) Syarat² Bahagian I dan III Jadual Yang Ketiga itu hendak-lah terpakai tentang memilih dan memecat Yang di-Pertuan Agong itu.

2

Kewarganegaraan

Setiap orang yang dilahirkan dalam Persekutuan pada atau selepas hari merdeka akan menjadi warganegara. Kewarganegaraan diberikan dengan tiga cara. Pertama, melalui penguatkuasaan undang-undang [Perkara 14]. Kedua, memohon didaftarkan sebagai rakyat [Perkara 15] dan ketiga, memohon untuk menukar kewarganegaraan atau naturalisasi [Perkara 19]. Perkara ini dapat dilihat dalam Perlembagaan Persekutuan 1957.

BAHAGIAN III

WARGA NEGARA

Bab 1—Meminta Jadi Warga Negara

14. (1) Dengan terta'alok kepada Fasal (2), orang² seperti yang tersebut di-bawah ini menjadi warga negara menurut kuat kuasa undang², ia-itu:

- (a) tiap² orang yang sa-belum Hari Merdeka, menjadi warga negara Negeri Persekutuan dengan menepati apa² syarat dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, tahun 1948, sama ada menurut kuat kuasa undang² atau lain² daripada itu;
- (b) tiap² orang yang lahir dalam Negeri Persekutuan pada atau pun sa-lepas Hari Merdeka;
- (c) tiap² orang yang lahir di-luar Negeri Persekutuan pada atau pun sa-lepas Hari Merdeka bapa-nya menjadi warga negara pada masa ia lahir itu dan sama ada bapa-nya itu telah di-lahirkan dalam Negeri Persekutuan atau pun bapa-nya itu bekerja dengan Kerajaan Negeri Persekutuan atau pun Kerajaan sa-sabuah Negeri pada masa anak-nya lahir itu.
- (d) tiap² orang yang lahir di-luar Negeri Persekutuan pada atau sa-lepas Hari Merdeka bapa-nya menjadi warga negara pada masa ia lahir itu; jika surat beranak-nya itu di-daftarkan di-sabuah Kedutaan Tanah Melayu dalam tempoh satu tahun lepas ia lahir itu, atau lebeh daripada suatu tahun seperti yang di-benarkan oleh Kerajaan Persekutuan berhubung dengan mana² satu kelahiran yang tertentu.

Menjadi warga negara menurut kuat kuasa undang².



Sebahagian kandungan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957.

3

Kedudukan Istimewa Orang Melayu dan Kepentingan Sah Kaum Lain

Perjanjian Persekutuan menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Walaupun semua rakyat Persekutuan Tanah Melayu mempunyai hak serta kewajipan yang sama, rakyat keturunan Melayu diberikan beberapa keutamaan dengan mengambil kira status mereka sebagai rakyat asal Tanah Melayu. Hak untuk masyarakat lain tetap dipelihara dan dilindungi. Perkara ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 seperti yang berikut:

153. (1) Maka Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab atas perkara menjaga kedudukan istimewa orang Melayu serta hak² yang halal bagi kaum² yang lain² menurut syarat² Perkara ini.

(2) Walau apa pun dalam Perlembagaan ini, tetapi dengan terta'alok kepada syarat² Perkara 40 serta Perkara ini, Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjalankan kewajipan²nya menurut Perlembagaan ini dan undang² persekutuan sa-chara yang wajib kerana menjaga kedudukan istimewa orang² Melayu dan menentukan peruntukan bagi orang² Melayu dalam jawatan kerajaan (sa-lain daripada jawatan Kerajaan Negeri) scholarship, allowance atau lain² keutamaan tentang pelajaran atau latehan atau pun kemudahan khas yang di-beri oleh Kerajaan Persekutuan, dan peruntukan surat kebenaran atau lesen jika dikehendaki oleh undang² persekutuan apa² jua surat kebenaran atau lesen tersebut untuk menjalankan apa² perusahaan atau perniagaan, dengan terta'alok kepada syarat² undang² itu dan Perkara ini.

Peruntukan bilangan jawatan, permit dan sa-bagai-nya bagi orang² Melayu.

4

Kedudukan Agama Islam

Agama Islam sebagai agama Persekutuan dan agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di negara kita. Perkara ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 seperti yang berikut:

3. (1) Ugama di-Negeri Persekutuan ia-lah ugama Islam; akan tetapi ugama² yang lain boleh di-'amalkan dengan aman dan damai dalam mana² jua Negeri dalam Negeri Persekutuan.

Ugama di-Negeri Persekutuan.

Kebebasan beragama.

11. (1) Tiap² sa-orang berhak mengikut ugama-nya sendiri, dan boleh mengembangkan-nya tetapi dengan terta'alok kepada Fasal (4) di-bawah ini.

(2) Siapa² jua tidak boleh di-paksa membayar apa² jua chukai yang hendak di-khaskan baik kesemua sa-kali atau sa-bahagian daripada-nya sahaja, kerana maksud² ugama yang lain daripada ugama-nya sendiri.

(3) Umat² tiap² sa-suatu ugama berhak—

- (a) menguruskan hal ahwal ugama-nya sendiri;
- (b) menubuhkan dan menjaga pertubohan dan rumah² kegunaan ugama atau khairat; dan
- (c) memperoleh dan memiliki harta dan mentadbirkan-nya mengikut undang².

Tegasnya, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 merupakan cerminan sikap permuafakatan dan tolak ansur pelbagai pihak. Sebagai warganegara yang cinta akan negara, kita seharusnya menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan supaya negara kekal aman dan berdaulat.

5

Kedudukan Bahasa Melayu

Dalam Perjanjian Persekutuan ini, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar dan bahasa komunikasi. Perkara ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 seperti yang berikut:

100

BAHAGIAN XII

PERKARA 'AM DAN LAIN²

Bahasa kebangsaan.

152. (1) Bahasa kebangsaan ia-lah bahasa Melayu dan hendaklah dengan apa² jua jenis tulisan seperti yang di-undang²kan oleh Parliament:

Di-kechualikan bahawa—

- (a) tidak-lah sa-kali² sa-saorang di-tegah atau di-larang daripada menggunakan (sa-lain daripada untuk maksud² rasmi), atau daripada mengajar atau mempelajari apa² juga bahasa lain; dan
- (b) tiada apa² jua dalam fasal ini akan merosakkan hak Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan sa-sabua Negeri tentang menjaga dan memelihara fasal mengguna dan mempelajari bahasa apa² jua kaum lain di-Negeri Persekutuan.



Usaha Rundingan Kemerdekaan

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957

Peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

- Gerak Kerja Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.

Langkah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu

- Inti pati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.



Nilai, Patriotisme dan Iktibar

- Permuafakatan pemimpin dalam usaha menjayakan misi negara demi kesejahteraan rakyat dan negara.
- Kesungguhan pemimpin dan rakyat daripada pelbagai kaum bertolak ansur untuk membentuk masa depan negara yang gemilang.
- Kita hendaklah meneladani sikap pemimpin yang berusaha untuk merangka masa depan negara dengan mengambil kira setiap aspek tuntutan rakyat agar negara kekal aman dan makmur.

Diri dan Keluarga

Sewajarnya, kita meneruskan sikap bertolak ansur dan saling menghormati serta menyayangi antara satu sama lain agar negara kekal sejahtera.

Negara

Tanggungjawab menggemilangkan negara yang telah dicorakkan oleh pemimpin dahulu dan masa ini terletak pada bahu setiap warganegara Malaysia.



Ahli Kabinet Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang bekerjasama untuk menggemilangkan negara kita.

Sumber: Malaysia. Jabatan Warisan Negara, 2007. *Merdeka Obor Satu Perjuangan*. Kuala Lumpur: Jabatan Warisan Negara.